

시 정 요 구

1. 제 목 : 공사 무담보채권 상각처리 불철저
2. 소관부점 : 충북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다) 제4조 제1항에 따르면 소멸시효 완성 채권, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 면책결정으로 회수가 불가능한 채권, 채무관계자의 사망으로 회수할 수 없는 채권 등¹⁾을 상각 대상으로 정하고 있다.

한편, 「법인세법」 제19조의2와 같은 법 시행령 제19조의2에 따르면 상각채권 매입원가를 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있는데,

같은 법 시행령 제19조의2 제3항과 상각요강 제5조에 따르면 상각 대상 채권 중 채무관계자가 사망한 채권, 원금 30만 원 이하 채권 등은

1) (그 외) 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」에 따라 채무조정 후 면책 확정된 채권, 회수기일 6개월 이상 지난 채권 중 회수실익이 없다고 인정되는 30만 원 이하 채권 등

그 사유가 발생하여 상각신청 하는 날이 속하는 사업연도에 상각처리하면 매입원가를 손금으로 인정받을 수 있으나, 소멸시효 완성 채권, 면책 결정으로 회수가 불가능한 채권 등은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각처리하여야 매입원가를 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있으므로

소멸시효 완성, 면책결정 등의 사유로 상각대상에 해당하는 채권은 해당 사업연도에 상각처리가 누락되지 않도록 관리하여야 한다.

한편, 정부의 포용적 금융정책에 따라 취약계층의 재기를 지원하기 위해서도 회수가 불가능한 채권은 적극적으로 상각처리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 충북지역본부 소관 무담보채권에 대한 상각 처리 업무현황을 점검한 결과

채무자 ■■■ 채권(△△△△ 0000-000)의 경우 2021. 11. 19. 소멸시효가 완성(시효중단조치 제외 사유: 주채무자 70세 이상²⁾) 되었으나 감사일 현재까지 매입대금 잔액 0,000,000원을 상각처리 하지 않았고

채무자 ●●● 채권(△△△△△ 0000-00000)의 경우 2016. 11. 23. 채무자가 사망하였는데도 감사일 현재까지 매입대금 잔액 00,000,000원을 상각처리 하지 않는 등

[별지 1] “무담보채권 상각 미처리 명세”와 같이 상각대상 채권 인데도 상각하지 않은 425건이 확인되었다.

2) 채무자 ■■■은 1933년 생으로 시효중단 제외 당시(2021년) 87세

한편, 위 425건(원금 잔액 00,000백만 원, 매입대금 잔액 00백만 원) 중 시효 완성일·면책확정일이 2018년~2022년³⁾에 해당하는 채권과 채무자 사망·원금 잔액 30만 원 이하 채권 총 234건(원금 잔액 0,000백만 원, 매입대금 잔액 00백만 원)⁴⁾의 경우 올해 말 채권 상각처리 시 세무 신고조정을 통해 법인세법 상 손금으로 산입하여 법인세 절감이 가능한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과를 수용하면서 금번 감사를 통해 확인한 425건의 채권을 올해 말 상각처리 시 반영하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 소멸시효 완성 등 상각이 필요한 채권 425건을 올해 상각대상에 포함하여 처리하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

3) 「국세기본법」 제45조의2에 따라 최초신고 및 수정 신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있음

4) 나머지 191건(원금 잔액 0,000백만 원, 매입대금 잔액 00백만 원)의 경우 매입대금 잔액이 0원이거나 시효완성일·면책결정일이 2018년 이전인 건